

软件销售开发合同

甲方：翊新诊断技术(苏州)有限公司

乙方：苏州源联丰智能科技有限公司

签订日期：2024 年 06 月 28 日

上述甲、乙双方，经友好协商一致，达成以下协议。双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本合同。

第一条 乙方软件功能目标是实现企业的日常生产管理,包括销售模块,采购模块,BOM,生产管理,应收管理,应付管理,生产报工,仓库管理,基础功能,权限管理模块,乙方为甲方提供完整的软件功能,实现附件要求的功能。

第二条 本软件为适应甲方企业制造管理需求,需要新开发,软件开发项目的内容、工作进度与安排、价款、交付和验收方式等由附件载明。

第三条 甲方应向乙方提供必要的资料和方便条件,协助配合乙方进行软件的开发、调试、安装及实施。

第四条 双方的基本权利和基本义务:

甲方的权利和义务

根据本合同项目的实际需要和乙方的要求提供协助,并提供有关的资料,报表及文档等,甲方保证所提供的资料完整、真实、合法。按本合同约定支付软件开发费用。

乙方的权利和义务

按照甲方提供的材料按时完成本合同规定的软件开发工作。

可以根据甲方的要求帮助甲方举办培训和技术咨询,具体的操作方式及费用双方另行签署协议确认。依合同收取软件开发费用。

乙方有义务在软件验收之日起6个月内,对验收完毕的软件模块出现的非人为因素造成的错误及故障,进行免费维护。

第五条 软件验收后甲方若有新增加功能和需求,乙方根据工作量评估,给予甲方优惠价格。

第六条 甲方同意按双方约定的付款方式和时间及时向乙方支付合同费用,以及提供其他必要的帮助。

第七条 合同履行期限按照附件规定的工作进度决定,经双方协商一致,可以延长该期限。

第八条 本合同涉及的相关程序、文件源码的版权属乙方所有,乙方授予甲方使用权。未经乙方许可,甲方不得公布文件源码,不得复制、传播、出售或者许可他人使用乙方作品及其程序等。甲方可以在业务范围内使用这些作品。为甲方定制的部分所属于甲方,未经甲方同意,乙方不得公布源码,不得复制、传播、出售给其它方。

第九条 甲方不能按时支付合同费用,导致的工期延误,其责任由甲方承担。

第十条 双方当事人应当保守在履行本合同过程中获知的对方商业秘密。

第十一条 双方应本着诚实信用的原则履行本合同。任何一方在履行中采用欺诈、胁迫或者暴力的手段,另一方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失。任何一方在履行中发现或者有证据表明对方已经、正在或将要违约,可以终止履行本合同,但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同,该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。

第十二条 本合同签订后,经双方当事人协商一致,可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署,即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。

第十三条 任意一方欲提前解除本合同,应提前通知对方。甲方提前解除合同的,



无权要求乙方返还预付费用并应对提前解除合同做书面说明；乙方无故解除合同的，应返还上述费用，提前解除合同做出书面说明。本合同其他条款对合同的解除另有约定的，从其约定。

第十四条 任何一方违反本合同，给对方造成损失的，还应赔偿损失。

第十五条 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更本合同相关内容或者终止合同的履行。

第十六条 双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，均可提请双方所在地的法院进行起诉。

第十七条 本合同经由双方授权代表签字，自签订之日起生效。

第十八条 本合同一式两份，双方当事人各执一份，具有同等法律效力。

第十九条 本合同附件为本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。

附件开发项目工作进度与安排、软件需求文件、价款、交付和验收方式

一、系统方案和功能需求(附件)

二、系统流程图说明(附件)

三、合同金额及付款方式：

3.1 合同总价款：

本合同总价款（含 1%增值税）为：50000.00 元人民币；大写：人民币伍万元整，（服务 20 人天,若超过部分按 1200/人/天,服务包括需求调研,系统开发,培训,上线辅导），云服务器费用为每年 4000.00 元人民币。

3.2 付款方式

3.2.1 合同签订之日起5个工作日内，甲方以电汇转账方式向乙方支付开发费用总价款的 30% 款项，即人民币 15000.00 元（大写：人民币壹万伍仟元整）；

3.2.2 需求调研完成,提供系统调整部分的原型图,并经甲方确认需求无误后,5 个工作日内,甲方以电汇转账方式向乙方支付开发费用总价款的 20% 款项，即人民币 10000.00 元（大写：人民币壹万元整）。

3.2.3 合同系统开发完成,并测试完成验收后 5 个工作日内，甲方以电汇转账方式向乙方支付开发费用总价款的 40% 款项，即人民币 20000.00 元（大写：人民币贰万元整）。

3.2.3 合同系统全部部署完成验收正式使用 6 个月 5 个工作日内，甲方以电汇转账方式向乙方支付开发费用总价款的 10% 款项，即人民币 5000.00 元（大写：人民币伍仟元整）。

四、验收标准和验收后修改补充

1. 验收期限为两个星期。

2. 验收合格，甲方应以书面方式签收，但甲方在乙方交付工作成果后两周内未书面签收也未提出异议的，视为甲方验收合格。

3. 验收合格后，如果甲方在使用过程中需要增加软件模块或修改功能，乙方可根据需求内容，与甲方协商费用。

4. 由于战争，地震，火灾等不可抗拒因素导致的工作中断，双方均不承担责任，待条件恢复后，由双方协商确定合同内容的变更。

五、系统运维

5.1 系统运维工作内容

包括 1.已有功能的 Bug 修复,2.使用过程中的异常处理,3.业务疑难排查和问题解答,4.



系统调优,5.数据库故障排查与问题处理,6.系统业务数据修复。

5.2 系统运维方式

a.电话,b.远程处理,c.上门处理,

5.3 运维时间

正常服务时间 5*8 工作日 8:30AM-5:50PM

紧急服务时间 7*24

5.4 运维响应时间

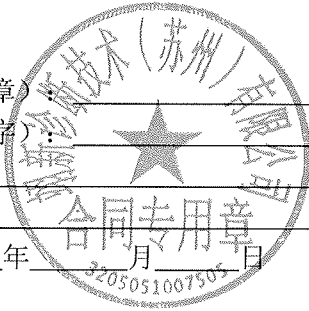
2 小时给予响应和处理

5.5 若超出原需求内容,或较大变更流程, 需要另立专案开发。

5.6 系统上线 6 个月内免费维护

6 个月后系统收取相应的维护费用,方式,每次维护 1500/次或者每年 9800。

甲方（盖章）：_____
代表（签字）：_____
地址：_____
电话：_____
____年____月____日



乙方（盖章）：_____
代表（签字）：_____
地址：_____
电话：_____
____年____月____日

